

0001847-91.2017.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - IP.240/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida, RDO.1326/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA ZANGEROLAMO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001847-91.2017.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001847-91.2017.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - IP.240/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida, RDO.1326/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA ZANGEROLAMO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

Nos termos da sentença de fls. 179/186, a ré GABRIELA ZANGEROLAMO RODRIGUES DOS SANTOS foi condenada às penas de um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa, fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A sentença foi confirmada por meio do v. Acórdão (fls. 425/430)

Trânsito em julgado do v. Acórdão para as partes (fls. 435).

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a ré cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta.

Isso porque foi a ré foi presa em flagrante, no dia 04 de agosto de 2017, tendo sido, entretanto, beneficiada com prisão domiciliar, no mesmo dia (fls. 79/81). Ocorre que, em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decretou-se a prisão preventiva da ré, em razão de descumprimento das condições relativas à prisão domiciliar (fls. 185). A ré, então, foi presa no dia 05 de março de 2021, conforme mandado de prisão cumprido às fls. (3347/337),

Com efeito, nos termos do art. 42 do CP, "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação".

Assim, considerando o tempo que a ré permaneceu em prisão domiciliar, do dia 04 de agosto de 2017, até o momento em que teve sua prisão preventiva decretada, no dia 27 de fevereiro de 2018, bem como considerando o tempo em que permaneceu presa, do dia 05 de março de 2021, até a presente data, transcorreu tempo superior ao da pena que lhe foi imposta nestes autos, sendo de rigor a aplicação, neste caso, da detração de que trata referido artigo.

Assim, JULGO EXTINTA a punibilidade da sentenciada GABRIELA ZANGEROLAMO RODRIGUES DOS SANTOS, pelo cumprimento integral da pena corporal que lhe foi imposta. Expeça-se, pois, alvará de soltura com urgência.

Determino no mais, o cancelamento da guia de recolhimento expedida às fls. 451/452. Oportunamente, elabore-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa, intimando-se a ré para que providencie o pagamento no prazo de 10 dias.

P.I.C.

Iguape, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA